



PUTUSAN

Nomor 1221/PID.SUS/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : MEYLIANA KURNIAWAN;
Tempat Lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 27 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kp Baru Komplek Wira Asri II Kel
Sioldengan Kec Rantau Selatan Kab Labuhan
Batu Prov Sumatera Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 1221/PID.SUS/2020/PT SBY



26 Juni 2020;

6. Perpanjangan Wakil ketua PN. Sby sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
7. Penahanan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
8. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum : 1. Bina Impola Sitohang, S.H., 2. Edisah Putra Tarigan, SH, 3. Vera Safitri, S.H., 4. Janeak Situmeang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ONDOBINA (KAKH-OB) beralamat di Gedung NUCIRA Lt.3, JL. MT. Haryono Kav.27, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020.94/SKK/KAKH-OB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :1221/Pid.SUS/2020/PT SBY., tanggal 22 September 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MEYLIANA KURNIAWAN pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2020 jam 12.00 Wib bertempat di daerah Siwalankerto Kec. Wonocolo

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 1221/PID.SUS/2020/PT SBY



Kota Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Meyliana Kurniawan pada September 2018 membuat akun Instagram Meyliana Travel dengan URL <https://www.instagram.com/meyliana.travel/> yang berisi postingan sebagai Agen yang menyediakan Tiket Pesawat dan Voucher Hotel dengan harga murah yaitu discount sampai dengan 30% padahal faktanya Meyliana Travel milik Terdakwa Meyliana Kurniawan tidak memiliki perijinan usaha, tidak memiliki kerjasama dengan pihak Maskapai penerbangan maupun dengan pihak Hotel.
- Bahwa dari postingan akun Instagram Meyliana Travel membuat saksi korban ABDUL YONO tertarik sehingga pada tanggal 02 Pebruari 2020 sekitar jam 12.00 Wib memesan hotel untuk menginap di The Apurva Kempinski Bali sebanyak 2 (dua) kamar selama 1 (satu) hari Check in tanggal 3 Februari 2020 dan Check Out tanggal 04 Februari 2020 dengan menggunakan sarana komunikasi yang dilakukan via Line.
- Bahwa terdakwa Meyliana Kurniawan memberikan harga Discount sekitar 20% lebih murah dari harga di Traveloka sehingga saksi korban ABDUL YONO tertarik dan mentransfer Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kamar ke rekening BCA 8235094220 an. Milawaty sesuai permintaan Terdakwa Meyliana Kurniawan, padahal faktanya pihak Hotel The Apurva Kempinski Bali tidak memberikan Discount sama sekali pada saat tersebut sehingga untuk 2 (dua) kamar konsumen seharusnya membayar total senilai Rp. 7.931.690,- (tujuh



juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa Meyliana Kurniawan menjanjikan paling lambat akan memberikan voucher atau kode booking check in paling lambat tanggal 03 Februari 2020 pada jam 12.00 Wib, tetapi pada jam 11.52 Wib pihak Meyliana Travel mengabarkan bahwa pihak Hotel The Apurva Kempinski Bali hanya memberikan discount 10%, dan menyarankan saksi korban ABDUL YONO untuk mencari hotel lain, padahal faktanya terdakwa tidak ada komunikasi sama sekali dengan pihak hotel The Apurva Kempinski Bali dan pihak Hotel The Apurva Kempinski Bali tidak memberikan Discount sama sekali pada saat tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Meyliana Kurniawan menjanjikan lagi bahwa jam 17.00 Wib akan memberikan kabar voucher atau kode booking tetapi faktanya baru jam 18.00 Wib terdakwa Meyliana Travel memberi kabar voucher Hotel dan itupun hanya 1 (satu) kamar selanjutnya saksi korban ABDUL YONO meminta refund atau uang kembali tetapi terdakwa Meyliana Kurniawan tidak mau mengembalikan uang tersebut, sehingga kerugian yang dialami saksi korban ABDUL YONO senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa MEYLIANA KURNIAWAN tidak mau mengembalikan uang refund tersebut senilai Rp. 6.400.000 dan mengatakan bahwa Hotel sudah dipakai padahal faktanya sesuai keterangan pihak The Apurva Kempinski Bali bahwa kamar tersebut tidak terpakai (No Show) dan sampai dilaporkan terdakwa MEYLIANA KURNIAWAN tidak mau mengembalikan uang dari saksi korban ABDUL YONO.
- Bahwa selanjutnya Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim mendapat pengaduan dari ABDUL YONO terkait akun instagram Meylinana Travel



dengan URL <https://www.instagram.com/meyliana.travel/> yang menjual tiket pesawat dan Voucher hotel dengan harga murah dengan diskon 10 % s/d 20 % dari harga normal.

- Bahwa selanjutnya saksi PUSPA WIDYANTORO dan DICKY ARTA ANUGRA beserta team Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 00.15 Wib di rumah terdakwa dengan alamat Jl. KP Bru Komplek Wira Asri II Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu Prov. Sumatera Utara untuk diamankan dan diperiksa di Polda Jatim.

Perbuatan ia terdakwa melanggar Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa MEYLIANA KURNIAWAN pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2020 jam 12.00 Wib bertempat di daerah Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Meyliana Kurniawan pada September 2018 membuat akun Instagram Meyliana Travel dengan URL <https://www.instagram.com/meyliana.travel/> yang berisi postingan sebagai Agen yang menyediakan



Tiket Pesawat dan Voucher Hotel dengan harga murah yaitu discount sampai dengan 30% padahal faktanya Meyliana Travel milik Terdakwa Meyliana Kurniawan tidak memiliki perijinan usaha, tidak memiliki kerjasama dengan pihak Maskapai penerbangan maupun dengan pihak Hotel.

- Bahwa dari postingan akun Instagram Meyliana Travel membuat saksi korban ABDUL YONO tertarik sehingga pada tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 12.00 Wib memesan hotel untuk menginap di The Apurva Kempinski Bali sebanyak 2 (dua) kamar selama 1 (satu) hari Check in tanggal 3 Februari 2020 dan Check Out tanggal 04 Februari 2020 dengan menggunakan sarana komunikasi yang dilakukan via Line.
- Bahwa terdakwa Meyliana Kurniawan memberikan harga Discount sekitar 20% lebih murah dari harga di Traveloka sehingga saksi korban ABDUL YONO tertarik dan mentransfer Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kamar ke rekening BCA 8235094220 an. Milawaty sesuai permintaan Terdakwa Meyliana Kurniawan, padahal faktanya pihak Hotel The Apurva Kempinski Bali tidak memberikan Discount sama sekali pada saat tersebut sehingga untuk 2 (dua) kamar konsumen seharusnya membayar total senilai Rp. 7.931.690,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa Meyliana Kurniawan menjanjikan paling lambat akan memberikan voucher atau kode booking chek in paling lambat tanggal 03 Februari 2020 pada jam 12.00 Wib, tetapi pada jam 11.52 Wib pihak Meyliana Travel mengabarkan bahwa pihak Hotel The Apurva Kempinski Bali hanya memberikan discount 10%, dan menyarankan saksi korban ABDUL YONO untuk mencari hotel lain, padahal faktanya terdakwa tidak



ada komunikasi sama sekali dengan pihak hotel The Apurva Kempinski Bali dan pihak Hotel The Apurva Kempinski Bali tidak memberikan Discount sama sekali pada saat tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Meyliana Kurniawan menjanjikan lagi bahwa jam 17.00 Wib akan memberikan kabar voucher atau kode booking tetapi faktanya baru jam 18.00 Wib terdakwa Meyliana Travel memberi kabar voucher Hotel dan itupun hanya 1 (satu) kamar selanjutnya saksi korban ABDUL YONO meminta refund atau uang kembali tetapi terdakwa Meyliana Kurniawan tidak mau mengembalikan uang tersebut, sehingga kerugian yang dialami saksi korban Abdul Yono senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Meyliana Kurniawan tidak mau mengembalikan uang refund tersebut senilai Rp. 6.400.000 dan mengatakan bahwa Hotel sudah dipakai padahal faktanya sesuai keterangan pihak The Apurva Kempinski Bali bahwa kamar tersebut tidak terpakai (No Show) dan sampai dilaporkan terdakwa Meyliana Kurniawan tidak mau mengembalikan uang dari saksi korban Abdul Yono.
- Bahwa selanjutnya Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim mendapat pengaduan dari Abdul Yono terkait akun instgram Meylinana Travel dengan URL <https://www.instagram.com/meyliana.travel/> yang menjual tiket pesawat dan Voucher hotel dengan harga murah dengan diskon 10 % s/d 20 % dari harga normal.
- Bahwa selanjutnya saksi Puspa Widyantoro dan Dicky Arta Anugra beserta team Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 00.15 Wib di rumah terdakwa dengan alamat Jl. KP Bru Komplek Wira Asri II Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor 1221/PID.SUS/2020/PT SBY



Batu Prov. Sumatera Utara untuk diamankan dan diperiksa di Polda Jatim.

Perbuatan ia terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Meyliana Kurniawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meyliana Kurniawan dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Satu unit telepon seluler merk Iphone Pro warna hitam dengan IMEI 353922100383684 dan 353922100355914; Satu unit telepon seluler merk Iphone tipe Max warna hitam dengan IMEI 357327095794489 dan 357327095480238; Satu buah buku rekening BCA warna biru nomor rekening 8235094220 atas nama Milawaty; Satu buah kartu debit BCA tipe platinum dengan S/N 5260 5120 0666 6315; 1 (satu) buah akun istagram dengan nama meyliana.travel dengan URL <https://www.instagram.com/meyliana.travel/>, yang di export ke dalam bentuk DVD-R, berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Hand Phone Merk: Xiaomi, Warna : Hitam, Imei 1: 863620048671649, Imei 2: 863620048671656

Dikembalikan kepada korban an. Abdul Yono.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 11 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meyliana Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit telepon seluler merk Iphone Pro warna hitam dengan IMEI 353922100383684 dan 353922100355914;
 - Satu unit telepon seluler merk Iphone tipe Max warna hitam dengan IMEI 357327095794489 dan 357327095480238;
 - Satu buah buku rekening BCA warna biru nomor rekening 8235094220 atas nama Milawaty;
 - Satu buah kartu debit BCA tipe platinum dengan S/N 5260 5120 0666



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6315;

- 1 (satu) buah akun istagram dengan nama meyliana.travel dengan URL <https://www.instagram.com/meyliana.travel/>, yang di export ke dalam bentuk DVD-R, berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Hand Phone Merk: Xiaomi, Warna : Hitam, Imei 1: 863620048671649, Imei 2 : 863620048671656,

Dikembalikan kepada korban an. Abdul Yono.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 269/Akta.Pid/Bdg/VIII/2020/PN Sby., Jo Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 269/Akta.Pid/Bdg/VIII/2020/PN Sby., Jo Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 1221/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tanggal 8 September 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 September 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 27 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 9 September 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2020;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2020 kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 September 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 1221/PID.SUS/2020/PT SBY



1. Pemohon Banding menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana pertimbangan, mengenai fakta yang diperoleh majelis hakim setelah mendasarkan pada alat bukti keterangan saksi baik yang diajukan Penuntut Umum maupun yang diajukan Terdakwa (Pemohon Banding) dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjadikannya sebagai fakta;
2. Bahwa kami sebagai Kuasa / Penasehat Hukum keberatan terhadap Pertimbangan Manjelis Hakim yang menyatakan saksi Abdul Mulyono yang mentransfer pembelian Voucher tersebut ke rekening Milawati, namun dalam fakta Persidangan yang mentransfer dan pengembalin Voucher tersebut adalah Lili Lianita Budiman, sebagaimana telah kami buktikan dalam persidangan;
3. Bahwa kami sebagai Kuasa / Penasehat Hukum keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan adalah Hotel The Afurfa Kempinski Bali tidak ada pernah memberikan Diskon sama sekali, sementara fakta persidangan adalah Pihak Hotel tidak pernah di hadirkan dalam Persidangan untuk dimintai keterangan;
4. Bahwa kami sebagai Kuasa / Penasehat Hukum keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan uang refund, sementara fakta persidangan adalah bukan tidak mau akan tetapi yang memesan Voucher Hotel tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan refund sehingga tidak ada niat sedikitpun dari terdakwa untuk tidak mengembalikan Refund tersebut, hal ini terbukti setelah si pemesan memberikan KTP (Joko Susilo) dan nomor Rekening tujuan(Lili Leanita Budiman) untuk mengirim kan refund itu saat itu juga terdakwa langsung mengembalikan refund;

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor 1221/PID.SUS/2020/PT SBY



5. Bahwa antara keterangan saksi Abdul Mulyono sebagai Pelapor dengan Saksi Dicky Arta Anugrah saling bertentangan, hal mana Abdul Yono mengatakan tidak mengenal Renaldi Lim ataupun Akun Reynaldi Lim sementara saksi Divky artha Anugrah menerangkan bahwa Akun Reynaldi Lim tersebut adalah milik Abdul Yono (SESUAI DENGAN REKAMAN PERSIDANGAN PEMERIKSAAN SAKSI). Lantas bagaimana Majelis Hakim dapat memberikan Pertimbangan Hukum bahwa Reynalsi Lim atau Akun Reynaldi Lim adalah Abdul Mulyono sendiri;
6. Keberatan Pemohon Banding terhadap point yang di atas terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai fakta tersebut di atas adalah oleh karena Terdakwa (Pemohon Banding) di dalam keterangannya (pada putusan) tidak mengakuinya atau membantah fakta tersebut;
7. Bahwa selain tidak diakui oleh Pemohon Banding, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan hal tersebut sebagai fakta tanpa didukung alat bukti dan keterangan saksi yang membuktikan dengan bagaimana Terdakwa melakukan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, selain tidak diakui Pemohon Banding juga dimaksud tidak dibuktikan di persidangan;
8. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi



Elektronika Jo Undang undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sangat tidak beralasan hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan
Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Meyliana Kurniawan untuk
seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor : 985/ Pid. Sus/2020/PN. SBY, tertanggal 11 Agustus 2020,
atas nama Terdakwa Meyliana Kurniawan, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan terdakwa Meyliana Kurniawan
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 28 ayat (1) Jo
Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang undang RI No. 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat
Pemohon Banding / Terdakwa Meyliana Kurniawan pada keadaan semula;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk
segera membebaskan Terdakwa Meyliana Kurniawan dari segala dakwaan
(vrijspraak) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum
(ontslag van alle rechtsvelvolging);
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul
pada persidangan ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum
pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 1221/PID.SUS/2020/PT SBY



- Sesuai dengan tujuan pemidanaan bahwa hukuman yang diberikan/dijatuhkan kepada setiap Terdakwa bertujuan tidak sekedar bersifat menghukum / punishment namun diharapkan mampu menimbulkan efek jera dan memberikan pendidikan bagi pelakunya serta mampu memberikan terapi kejut/ shock therapy pada orang lain, sehingga diharapkan dikemudian hari orang lain tidak akan meniru perbuatan pidana yang dilakukan pelaku.
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terdakwa Meyliana Kurniawan dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, kami berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, dapat menimbulkan efek jera dan belum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa Meyliana Kurniawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan.atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Meyliana Kurniawan dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) penjara dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu (buah) Ponsel dengan merk Iphone Pro warna hitam dengan IMEI 3539222100383684 dan 353922100355914 ;
- Satu (buah) Ponsel dengan merk Iphone tipe Max warna hitam dengan IMEI 357327095794489 dan 357327095480238;
- Satu (buah) buku kartu debit BCA warna biru nomor rekening 825094220 atas nama Milawaty;
- Satu (buah) kartu debit BCA tipe platinum dengan S/N 5260 5120 0666 6315;
- Satu (buah) akun instragam dengan nama meyliana.travel dengan URL <https://www.instragam.com//meyliana.travel/> yang export ke dalam bentuk DVD-R, berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Satu (buah) ponsel dengan merk Xiaomi warna hitam dengan IMEI 1:863620048671649 , IMEI 2: 863620048671656

Dikembalikan kepada korban an.Abdul Yono

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Terbanding memohon



kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding / Terdakwa Meyliana Kurniawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 11 Agustus 2020 Nomor : 985/Pid. Sus/2020/PN SBY, atas nama Terdakwa Meyliana Kurniawan, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum karena tidak berdasar Hukum;
4. Menyatakan terdakwa Meyliana Kurniawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Yaitu Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terbanding / Terdakwa Meyliana Kurniawan pada keadaan semula;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa Meyliana Kurniawan;
7. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 11 Agustus 2020, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 1221/PID.SUS/2020/PT SBY



Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah tepat dan benar begitu juga penjatuhan pidananya, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta sesuai rasa keadilan, maka alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 11 Agustus 2020 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, juga menjadi bagian dari pertimbangan Pengadilan Tinggi, namun demikian oleh karena tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 11 Agustus 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 11 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 1221/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 yang terdiri dari Mulyanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H., dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Quetly, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

Mulyanto, S.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H..

Panitera Pengganti

Quetly, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor 1221/PID.SUS/2020/PT SBY